

กำหนด นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยังกระทำการฝ่าฝืนคำสั่ง โดยเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดเสียงรบกวนพบว่า มีค่าระดับการรบกวน ๑๘ เดซิเบลเอ เกินระดับมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และต่อมาเมื่อผู้ฟ้องคดีได้ไปร้องเรียนต่อศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ซึ่งศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ผลการตรวจวัดเสียงว่า มีค่าระดับเสียงรบกวนเกิน ๑๐ เดซิเบลเอ เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ขอบที่จะใช้มาตรการตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งว่า หากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ภายในเวลาที่กำหนดไว้จะมีความผิดตามมาตรา ๗๔ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข มิโทษจำคุกไม่เกินสามเดือนหรือปรับไม่เกินสองหมื่นห้าพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ไม่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ใช้มาตรการดังกล่าวกับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่อย่างใด นอกจากนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังได้ออกคำสั่งลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ระวังเหตุรำคาญเป็นครั้งที่ ๒ ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ก็ยังกระทำการฝ่าฝืนคำสั่งดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เจ้าหน้าที่ตรวจวัดค่าระดับการรบกวนของเสียงได้ ๑๙.๑ เดซิเบลเอ และพยานผู้เชี่ยวชาญที่ศาลตั้งซึ่งทำการตรวจวัดเสียงรบกวนที่บ้านของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตรวจวัดค่าระดับรบกวนของเสียงได้ ๒๓ เดซิเบลเอ ซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๙ (พ.ศ. ๒๕๕๐) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ก็มีได้ใช้มาตรการตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งแต่อย่างใด ในชั้นนี้จึงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ละเลยต่อหน้าที่ไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของตน ทำให้ผู้ฟ้องคดีและครอบครัวยังคงได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากเสียงไม่อาจใช้ชีวิตอย่างปกติสุข กรณีจึงมีเหตุเพียงพอที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ข้อ ๗๕ และข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๒๕๔ วรรคหนึ่ง (๒) และมาตรา ๒๕๕ แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๖/๒๕๖๔)

(๒) กรณีขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดวิธีการเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้ขอในระหว่างการพิจารณาหรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๖.๓ การอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา (ข้อ ๗๓ และข้อ ๗๖)

(๑) ผู้ฟ้องคดีไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองชั้นต้นที่กำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

(๒) หากไม่มีคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณาต่อไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเกี่ยวกับคำขอบรรเทาทุกข์ชั่วคราวต่อไป

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๖.๔ การขอให้ระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหมายหรือคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราว (ข้อ ๗๓ วรรคหนึ่ง)

คำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ เป็นคำสั่งลงโทษทางวินัยปลดผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกจากราชการ การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดี มีผลเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของคำสั่งทางปกครองนั้นไว้เป็นการชั่วคราวตามข้อ ๖๙ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ทำให้ผู้ฟ้องคดียังมีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนตำบลในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในระหว่างการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลปกครอง โดยผู้ฟ้องคดียังสามารถปฏิบัติหน้าที่และได้รับเงินเดือนรวมทั้งสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับตามกฎหมายในระหว่างเวลาดังกล่าว ซึ่งการที่ผู้ฟ้องคดียังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานส่วนตำบลนั้น ย่อมมีผู้บังคับบัญชาควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ และมีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง เป็นกรอบในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ฟ้องคดี ซึ่งเมื่อผู้ฟ้องคดียังคงมีสถานภาพเป็นพนักงานส่วนตำบล ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้รับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นตามที่กฎหมายกำหนด ฉะนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ จึงไม่ทำให้หรือจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะ และการที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ชี้มูลความผิดทางวินัยผู้ฟ้องคดีเป็นประเด็นที่ศาลปกครองจะต้องพิจารณาวินิจฉัยว่าจะมีผลผูกพันนายกององค์การบริหารส่วนตำบลวัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งเป็น



ผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องถือเอารายงาน เอกสาร และความเห็นของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ เป็นสำนวนการสอบสวนทางวินัยของคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยผู้ฟ้องคดีก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะออกคำสั่งปลดผู้ฟ้องคดี ออกจากราชการหรือไม่ เท่านั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองที่เป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้จึงมิได้กระทบสิทธิอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ แต่อย่างใด ดังนั้น ศาลปกครองสูงสุดจึงไม่มีอำนาจสั่งระงับคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศาลปกครองชั้นต้นไว้เป็นการชั่วคราวตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คำร้องที่ คบ.๓๙/๒๕๖๒)

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองของศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ แม้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) จะได้ชี้แจงในทำนองว่า ศาลปกครองชั้นต้นสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครองฉบับดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ก็ตาม แต่คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวคงมีผลแต่เพียงเป็นการชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของคำสั่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัยที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการพิพากษาจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น เท่านั้น โดยเหตุผลของเรื่องแล้วจึงยังไม่อาจถือได้ว่าคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวทำให้หรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อประโยชน์สาธารณะหรือต่อสิทธิของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ แต่อย่างใด กรณีจึงเห็นว่าไม่สมควรมีคำสั่งระงับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งดังกล่าวไว้เป็นการชั่วคราวก่อนการวินิจฉัยอุทธรณ์ตามคำขอของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๗๔/๒๕๖๔)

๒.๖.๕ คำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษากรณีอื่น ๆ

คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกให้แก่บริษัท ค. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) โดยให้มีผลย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ออกใบอนุญาต ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นคำขอทุเลาการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นไว้ก่อนจนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษา แต่เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น คดีจึงยังไม่ถึงที่สุด โดยต้องรอการบังคับคดีตามคำพิพากษาของ

ศาลปกครองชั้นต้นไว้จนกว่าศาลปกครองสูงสุดจะได้มีคำพิพากษา ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงไม่จำเป็นต้องมีคำขอทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อส.๒๗/๒๕๕๙)**

วัตถุประสงค์ของการกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษา ก็เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีสามารถบังคับคดีได้เมื่อศาลพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดีในภายหลัง ดังนั้น สิ่งที่ผู้ฟ้องคดีจะขอให้ศาลมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาจึงต้องตรงกับการกระทำที่ผู้ถูกฟ้องคดีถูกฟ้องร้องหรืออยู่ในประเด็นแห่งคดีและต้องไม่เป็นเรื่องนอกคำขอท้ายฟ้องด้วย โดยที่คดีนี้ มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีเกิดจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า การออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้แก่บริษัท ค. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงมีคำขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตทั้งสองฉบับดังกล่าว ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอตามคำฟ้องให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร แต่การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดกำหนดวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษาโดยขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งระงับการผลิตของโรงงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด จึงเป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับการกระทำที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ถูกฟ้องร้องหรือไม่อยู่ในประเด็นแห่งคดีและเป็นเรื่องนอกคำขอท้ายฟ้อง จึงไม่มีเหตุที่ศาลจะมีคำสั่งกำหนดมาตรการหรือวิธีการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวก่อนการพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีทั้งสองได้ตามมาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับข้อ ๗๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ **(คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขดำที่ อส.๒๗/๒๕๕๙)**

๒.๗ การร้องสอด การรวมคดี การแยกคดี การโอนคดี และการถอนคำฟ้อง

๒.๗.๑ การร้องสอด (ข้อ ๗๘)

๑) กรณีศาลเรียกเข้ามาเอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒) กรณีบุคคลภายนอกยื่นคำร้องสอด

(๑) ต้องเป็นการร้องสอดเพื่อยังให้ได้รับความรับรอง คู่ครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ หรือผู้ร้องสอดต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี

คดีนี้ องค์การตลาดเพื่อการเกษตร (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขตามสัญญาจ้างตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพ ชนิดและน้ำหนักข้าวสารเจ้า (โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๑) เลขที่ สข. ๕/๒๕๕๑ (นาปรัง) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ที่ทำไว้กับผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันชดใช้ค่าเสียหาย เบี้ยปรับ พร้อมดอกเบี้ยให้แก่ผู้ฟ้องคดีต่อมาระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น นาย น. ยื่นคำร้องสอดขอเข้ามาเป็นผู้ถูกฟ้องคดี โดยอ้างว่าผู้ร้องทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้องบัญชีเงินฝากประจำของผู้ร้องให้ไว้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อเป็นหลักประกันการออกหนังสือค้ำประกันการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เมื่อผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีโดยเรียกให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชำระค่าเสียหายตามหนังสือค้ำประกัน ผู้ร้องจึงได้รับความเสียหายเนื่องจากต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตามสัญญาในฐานะผู้ค้ำประกันของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชนะคดี ศาลมีอำนาจกำหนดค่าบังคับเพียงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะคู่สัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกัน ใช้จ่ายเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามมาตรา ๗๒ วรรคหนึ่ง (๓) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยคำพิพากษาดังกล่าวไม่มีผลผูกพันผู้ร้องและผู้ร้องไม่ได้ถูกบังคับโดยคำพิพากษาในคดีโดยตรงแต่อย่างใด อีกทั้ง ผู้ร้องไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้ฟ้องคดีในอันที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ร้อง เนื่องจากผู้ร้องไม่ใช่คู่กรณีในสัญญาจ้างตรวจสอบและรับผิดชอบคุณภาพ ชนิดและน้ำหนักข้าวสารเจ้า (โครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปรัง ปี ๒๕๕๑) เลขที่ สข. ๕/๒๕๕๑ (นาปรัง) ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ หรือเป็นผู้ค้ำประกันในสัญญาจ้างดังกล่าวโดยตรง ผู้ร้องจึงไม่ได้มีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีที่จะมีสิทธิขอเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอดตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๙๓/๒๕๖๓)

(๒) การที่ศาลจะอนุญาตให้ผู้ใดซึ่งมิใช่คู่กรณีในคดีเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดีนั้น นอกจากเป็นกรณีที่ศาลพึงเห็นได้ว่าผู้นั้นอาจมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีตามคำพิพากษาแล้วยังต้องมีเหตุผลอันสมควร

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้คัดค้านการออกโฉนดที่ดินของผู้ร้องฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง คำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งสิทธิในที่ดินที่ขอร้องวัดออกโฉนดที่ดิน ที่สั่งการให้ออกโฉนดที่ดินให้แก่ผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ขอร้องวัดออกโฉนดที่ดินผู้ร้องยื่นคำร้องสอดเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ ซึ่งหากปรากฏภายหลังว่าศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพิพาทของผู้ถูกฟ้องคดี ผลแห่งคำพิพากษาดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ขอร้องวัดออกโฉนดที่ดิน และเป็นบุคคลภายนอกคดี ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดีและมีสิทธิร้องสอดเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ได้ ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง อย่างไรก็ตามเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษา ในคดีนี้แล้วว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนเปรียบเทียบตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และการสั่งการของผู้ถูกฟ้องคดีให้ออกโฉนดที่ดินให้ผู้ร้องเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำสั่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมาที่ ๑๘/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง คำสั่งสอบสวนเปรียบเทียบการโต้แย้งสิทธิในที่ดินที่ขอร้องวัดออกโฉนดที่ดิน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลจึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งพิพาทดังกล่าว พิพากษายกฟ้อง อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ร้อง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว และคดีถึงที่สุดแล้ว กรณีจึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลจะมีคำสั่งให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีอีกต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘๓/๒๕๖๓)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) และผู้ร้องได้ยื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นผู้ร้องสอด เห็นว่า เหตุที่ศาลจะเรียกผู้ใดเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดี หรือจะอนุญาตให้ผู้ซึ่งร้องสอดเข้ามาในคดี หรือผู้ใดจะเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดฝ่ายใดก็ดี ย่อมต้องคำนึงถึงว่าผู้ร้องสอดอาจเข้ามาเป็นคู่กรณีได้ด้วยการร้องสอดหรือไม่ และมีความจำเป็นเพื่อให้ได้รับความรับรอง คຸ້ມครอง หรือบังคับตามสิทธิของตนที่มีอยู่ หรือมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดี หรือเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และการที่ศาลจะอนุญาตให้ผู้ใดซึ่งมิใช่คู่กรณีในคดีเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดีนั้น นอกจากเป็นกรณีที่ศาล



พียงเห็นได้ว่าผู้นั้นอาจมีส่วนได้เสียตามกฎหมายในผลแห่งคดีตามคำพิพากษาแล้ว ยังต้องมีเหตุผลอันสมควรอันเป็นดุลพินิจของศาลที่จะอนุญาตให้เข้ามาในคดีโดยการร้องสอดหรือไม่ คดีนี้แม้จะฟังได้ว่าผู้ร้องเป็นผู้ร้องทุกข์ต่อผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีตามคำฟ้องของผู้ฟ้องคดี ย่อมมีผลให้ผู้ร้องไม่อาจเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้ง ๘ ตำแหน่งได้ ผู้ร้องจึงเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียหรืออาจถูกกระทบจากผลแห่งคดีก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวแล้ว เห็นว่า คำวินิจฉัยเป็นผลให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครผู้รับผิดชอบในการร้องทุกข์ยกเลิกคำสั่งแต่งตั้งเฉพาะ ๘ ราย ที่ผู้ร้องทุกข์มีความคับข้องใจย้อนหลังไปถึงวันที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง แล้วดำเนินการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงทั้ง ๘ ตำแหน่งดังกล่าวเสียใหม่ให้ถูกต้องตามรูปแบบ ขั้นตอน หรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามที่กฎหมายกำหนดฯ คำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีมีผลเป็นการยกเลิกผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ฟ้องคดีที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคู่กรณีกับผู้ถูกฟ้องคดีในคดีที่มีการฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยของผู้ถูกฟ้องคดีเท่านั้น ส่วนผู้ร้องมิใช่คู่กรณีในคำสั่งดังกล่าว นอกจากนั้น ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ร้องได้เคยยื่นคำร้องขอร้องสอดเข้ามาในคดีและแก้ไขคำร้องสอดต่อศาลปกครองชั้นต้นในคดีที่มีข้อพิพาทเดียวกันกับคดีนี้ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้อนุญาตให้ผู้ร้องเป็นผู้ร้องสอดในคดีดังกล่าวแล้ว ซึ่งผลแห่งคำพิพากษาคดีดังกล่าวเมื่อถึงที่สุดย่อมเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับคดีนี้ อีกทั้งคดีนี้มีการฟ้องคดีตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ และศาลปกครองชั้นต้นได้กำหนดให้วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นวันสิ้นสุดการแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว ผู้ร้องเพิ่งมายื่นคำร้องขอเข้ามาเป็นคู่กรณีในคดีนี้ด้วยการร้องสอดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งระยะเวลาล่วงเลยมาถึง ๕ ปี กรณีจึงเห็นว่าไม่เป็นการจำเป็นที่ศาลจะอนุญาตให้ผู้ร้องเข้ามาเป็นผู้ร้องสอดในคดีนี้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คป.๑๐๒/๒๕๖๓)

(๓) ผู้ที่จะร้องสอดเข้ามาเป็นคู่กรณีฝ่ายที่สามได้นั้น ต้องเป็นผู้ที่มีสิทธิฟ้องคดีปกครอง

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏตามฟ้องว่า หัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแต้ม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีทำลายรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติผาแต้ม หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม แล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๗ และผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๙ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำวินิจฉัยยุทธินตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑

ซึ่งเป็นคำสั่งบังคับให้ผู้ฟ้องคดีกระทำการ และเป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายจากคำสั่งดังกล่าว ส่วนผู้ร้องสอดแม้จะอ้างว่าได้ซื้อที่ดินแปลงพิพาทโดยวิธีส่งมอบการครอบครองและได้เข้าทำประโยชน์ด้วยการปลูกไม้ยืนต้น พืชสวนครัว และปลูกบ้านพักอาศัยก็ตาม แต่ผู้ร้องสอดก็ไม่ใช่ผู้อยู่ในบังคับของคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ประกอบกับในขณะที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่นใดที่ผิดไปจากสภาพเดิมออกไปให้พ้นจากอุทยานแห่งชาติผาแต้ม หรือทำให้สิ่งนั้น ๆ กลับคืนสู่สภาพเดิม ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องสอดอ้างสิทธิในที่ดินพิพาทต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่เพียงกล่าวอ้างภายหลังที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเป็นคดีนี้ โดยปล่อยระยะเวลาล่วงพ้นมาเป็นเวลานาน ผู้ร้องสอดจึงไม่ใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายในอันที่จะมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าว และไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงไม่อาจร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ได้ และโดยที่ข้อเท็จจริงในสำนวนปรากฏด้วยว่าศาลอุทธรณ์ภาค ๓ มีคำพิพากษาในคดีอาญาว่า ผู้ฟ้องคดีคดีนี้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ ให้จำคุก และให้ผู้ฟ้องคดี คนงาน ผู้รับจ้าง ผู้แทน และบริวารของผู้ฟ้องคดีออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ คดีถึงที่สุด และศาลจังหวัดอุบลราชธานีมีหมายแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษหากผู้ร้องสอดเห็นว่าตนไม่ใช่บริวารของผู้ฟ้องคดี และต้องการพิสูจน์สิทธิในที่ดินพิพาทก็ต้องใช้สิทธิยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดอุบลราชธานีแสดงว่าตนมีอำนาจพิเศษในการอยู่อาศัยหรือครอบครองทรัพย์สินนั้นตามมาตรา ๓๕๓ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ดังนั้น คำร้องสอดของผู้ร้องสอดจึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ที่จะร้องสอดเข้ามาในคดีนี้ ตามข้อ ๗๘ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๕๗ (๑) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๗/๒๕๖๔)

๓) กรณีคู่กรณีมีคำขอ

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๔) ผลของการเข้ามาในคดีโดยการร้องสอด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๒ การรวมคดี (ข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



๒.๗.๓ การแยกคดี (ข้อ ๘๐)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๔ การโอนคดี (ข้อ ๘๑)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๗.๕ การถอนคำฟ้อง (ข้อ ๘๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๘ การนั่งพิจารณาคดีและการพิพากษาคดี

๒.๘.๑ การนั่งพิจารณาคดี (ข้อ ๘๓-ข้อ ๘๗)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๘.๒ การทำคำพิพากษาและคำสั่ง

๑) ข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน (ข้อ ๙๒)

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าขาดรายได้การจะให้แก่ผู้ฟ้องคดี เดือนละ ๒,๐๐๐ บาท เป็นเวลา ๑๐ ปี คิดเป็นเงินจำนวน ๒๔๐,๐๐๐ บาท ซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาดังกล่าว โดยเห็นว่า ที่ถูกต้องเหมาะสม ควรเป็นเงินปีละ ๑๒๐,๐๐๐ บาท (เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท) รวมเวลา ๑๐ ปี คิดเป็นเงินจำนวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท จึงอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ต่อศาลปกครองสูงสุด ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมิได้ยื่นอุทธรณ์ คดีจึงมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเพียงประการเดียวว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าขาดรายได้การจะให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินจำนวนเท่าใด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ค่าขาดรายได้การที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดให้แก่ผู้ฟ้องคดีเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท นั้น ขอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดว่า ผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ โดยที่การกำหนดค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าขาดรายได้การในคดีนี้ ศาลจำต้องกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าขาดรายได้การตามความเป็นจริง กรณีจึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลปกครองสูงสุดจึงยกขึ้นวินิจฉัยเองได้

ตามข้อ ๙๒ ประกอบกับข้อ ๑๑๖ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ โดยเห็นควรกำหนดค่าขาดไร้อุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้เพียงนับแต่วันที่บุตรของผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตาย จนถึงวันที่ผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตาย ดังนั้น เมื่อบุตรของผู้ฟ้องคดีถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าขาดไร้อุปการะให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินเดือนละ ๒,๐๐๐ บาท นับแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเวลา ๔๖ เดือน ๒๙ วัน คิดเป็นเงินจำนวน ๙๓,๙๓๓.๔๓ บาท ((๒,๐๐๐ คูณด้วย ๔๖) บวกด้วย (๖๖.๖๗ คูณด้วย ๒๙)) (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๒๑๐/๒๕๖๔)

๒) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย (ข้อ ๙๕)

คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินจำนวน ๒๖,๐๖๔,๕๖๘.๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินจำนวน ๒๑,๗๐๒,๓๖๑.๘๔ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่ผู้ฟ้องคดี โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้รับผิดต้นเงินจำนวนไม่เกิน ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งถึงแม้คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวได้ใช้คำว่า “ต้นเงิน” ก็ตาม แต่คำพิพากษาในส่วนดังกล่าวเป็นคำพิพากษาที่ต่อเนื่องมาจากการวินิจฉัยไว้ก่อนหน้านี้ในคำพิพากษา ที่ได้วินิจฉัยให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับผิดแก่ผู้ฟ้องคดีในวงเงินค่าประกัน ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท อันเป็นการค้าประกันอย่างจำกัดจำนวนความรับผิดภายในวงเงินจำนวนไม่เกิน ๑๐,๒๐๐,๐๐๐ บาท การที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ต้องรับผิดในส่วนของดอกเบี้ยผิดนัดของเงินตามภาระค่าประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาและภาระค่าประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า จึงมีลักษณะเป็นการโต้แย้งผลของคำพิพากษาว่า ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยผิดนัดจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพิ่มเติมด้วยอีกส่วนหนึ่ง ไม่ใช่การขอแก้ไขข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อยตามนัยข้อ ๙๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวจึงมีผลถึงที่สุดแล้ว ตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๘๑/๒๕๖๓)

คดีนี้ ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ถูกฟ้องคดีถอนคำอุทธรณ์คำพิพากษาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความแล้ว แต่ปรากฏว่า คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดดังกล่าวในหน้า ๒ ไม่ปรากฏข้อความว่า “และขอคืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ถูกฟ้องคดี” อันเป็นข้อผิดพลาดหรือผิดพลาดเล็กน้อย จึงมีคำสั่งเพิ่มเติมให้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าวให้ถูกต้องจากข้อความในหน้าที่ ๒ บรรทัดที่ ๑ ที่ระบุว่า “พร้อมทั้งแจ้งให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป”



เป็น “และคืนค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ทั้งหมดให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองและผู้ถูกฟ้องคดี พร้อมทั้งแจ้งให้คู่กรณีที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป” ตามนัยข้อ ๙๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครองฯ ทั้งนี้ ให้แจ้งคำสั่งแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งของศาลปกครองสูงสุดคดีนี้ให้คู่กรณีทราบ และห้ามมิให้คัดสำเนาคำสั่งเดิมของคดีนี้ เว้นแต่จะได้คัดสำเนาคำสั่งแก้ไขตามรายงานกระบวนการ พิจารณารวมไปด้วย (รายงานกระบวนการพิจารณา คดีหมายเลขแดงที่ อ.๙๘/๒๕๖๔)

๒.๙ การเข้าเป็นคู่ความแทนที่คู่ความมรณะ (มาตรา ๕๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๐ การขออนุญาตให้พิจารณาคดีใหม่หรือฟ้องคดีใหม่ (มาตรา ๖๒)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๑ การขอให้ศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาด คดีปกครองใหม่ (มาตรา ๗๕)

๑) ผู้มีสิทธิขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

ผู้ฟ้องคดีทั้งสองฟ้องว่า นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีปล่อยให้เจ้าของที่ดินก่อสร้าง กำแพงรั้วคอนกรีตรุกล้ำทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุด ให้ผู้ถูกฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และมาตรา ๑๒๒ แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ประกอบกับ ข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็น สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ กำหนดให้ต้องปฏิบัติ เข้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายดังกล่าว ต่อมา เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและ กำแพงรั้วซึ่งได้รับผลกระทบจากคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวยื่นคำร้องขอให้ ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ อ้างว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม ในการต่อสู้คดี เพราะศาลปกครองชั้นต้นไม่ได้เรียกให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีในฐานะ เป็นผู้ร้องสอด ผู้ร้องจึงถือเป็นบุคคลภายนอกผู้มีส่วนได้เสียและอาจถูกกระทบจากผลแห่งคดี และได้เข้ามาในการดำเนินกระบวนการพิจารณาคดี โดยเหตุที่ผู้ร้องมิได้เข้ามาในกระบวนการ พิจารณาดังกล่าวไม่ปรากฏว่าเป็นความผิดของผู้ร้องตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๒) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า คดีนี้ศาลปกครองชั้นต้น



มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลพิจารณาคำพิพากษาคดี หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ กรณีจึงเป็นการยื่นคำขอภายใน กำหนดเวลาตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ร้องจึงเป็นผู้มีสิทธิยื่นคำขอ ให้พิจารณาคำพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้ตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ๓๐๙/๒๕๖๓)

๒) กรณีที่ขอให้ศาลพิจารณาคำพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครอง ใหม่ได้

กรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นคู่กรณีในคดีที่ศาลปกครองสูงสุดได้มี คำพิพากษาอันเป็นที่สุดตามมาตรา ๗๓ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว ได้ยื่นคำขอให้ศาลปกครองพิจารณาคำพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ โดยอ้างว่า คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการกระทำความผิดเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติทำให้ นาย พ. ผู้ตาย ได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต เป็นการกระทำละเมิดตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงต้องรับผิดชอบ ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสามซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมของนาย พ. ผู้ตาย แต่ก่อนหน้าที่ศาลปกครองสูงสุดจะมีคำพิพากษาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้อง ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นจำเลยในคดีอาญาต่อศาลจังหวัดสกลนคร ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ได้ตกลงประนีประนอมยอมความกัน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยินยอมชดเชยค่าเสียหายให้แก่ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เป็นเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อชำระเงินครบถ้วนแล้ว ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จะไม่ติดใจ ดำเนินคดี ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญากับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อีก หลังจากผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับเงิน ครบถ้วนแล้ว ได้ยื่นคำร้องขอถอนฟ้อง และศาลจังหวัดสกลนครได้มีคำสั่งลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ อนุญาตให้ถอนฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ จึงเป็นกรณีที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ระวังข้อพิพาทอันใดอันหนึ่งซึ่งมีอยู่ให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กัน อันเป็นสัญญา ประนีประนอมยอมความ ทำให้การเรียกร้องซึ่งแต่ละฝ่ายยอมสละนั้นระงับสิ้นไป ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ชดเชยค่าสินไหมทดแทนจากการทำละเมิดเป็นคดีปกครอง ได้อีก นั้น เมื่อศาลได้ตรวจสอบแล้วไม่ปรากฏบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความ ดังกล่าวในชั้นการพิจารณาคดีทั้งของศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุด ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำหลักฐานบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความให้คณะกรรมการ สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ภายหลังจากศาลปกครอง สูงสุดได้มีคำพิพากษาแล้ว นอกจากนี้ จำนวนเงินตามบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความ



ดังกล่าวซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ชำระเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ ครบถ้วนแล้ว ย่อมมีผลต่อจำนวนเงินค่าเสียหายที่ศาลปกครองสูงสุดพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ชดใช้เงินแก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสาม อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ยังคงมีหนี้ที่ต้องชำระแก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ เปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ บันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความดังกล่าวจึงเป็นพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญตามที่กำหนดในมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แสดงบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความให้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รู้ถึงบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ หรืออาจกล่าวได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้รู้ถึงการมีอยู่ของบันทึกข้อตกลงประนีประนอมยอมความระหว่างผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยมีใช้ความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามมาตรา ๗๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กรณีจึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุซึ่งอาจขอให้พิจารณาพิพากษาใหม่ในวันดังกล่าว และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ จึงอยู่ภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุดังกล่าว และอยู่ภายในระยะเวลาห้าปีนับแต่วันที่ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีตามมาตรา ๗๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ดังนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบที่จะได้รับการพิจารณาพิพากษาคดีใหม่ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๕/๒๕๖๓)

๓) กรณีที่ไม่อาจขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่

กรณีที่ศาลมิได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์กรณีใดกรณีหนึ่งตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) ถึง (๔)

กรณีผู้ฟ้องคดียื่นคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีใหม่หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ในคดีพิพาทเกี่ยวกับคำสั่งลงโทษทางวินัย โดยอ้างว่า มีคำพิพากษาของศาลจังหวัดตลิ่งชันและคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีอาญาเป็นพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้

ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ และควรจะได้รับพิจารณาพิพากษาคดีใหม่อีกครั้งจากศาลปกครอง นั้น การที่ศาลปกครองจะรับคำขอให้พิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งใหม่ เนื่องจากมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ และคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ทำขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายใด และต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น จะต้องเป็นพยานหลักฐานใหม่ที่คู่กรณีมิได้มีการนำเสนอต่อศาลที่ได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาดไปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นพยานบอกเล่า พยานเอกสาร พยานอิเล็กทรอนิกส์หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และต้องไม่ใช่เป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่ก่อนแล้วในคดีที่ศาลปกครองได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองเสร็จเด็ดขาด เพื่อเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้รับการพิจารณาใหม่อีกครั้ง โดยมีโอกาสนำพยานหลักฐานใหม่ขึ้นพิสูจน์ต่อศาล ประกอบกับวิธีพิจารณาคดีอาญากับวิธีพิจารณาคดีปกครองมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ ในคดีอาญาศาลต้องรับฟังพยานหลักฐานโดยปราศจากข้อสงสัยว่าผู้ต้องหาได้กระทำความผิดจริงจึงจะพิพากษาลงโทษได้ ส่วนคดีปกครองนั้นศาลปกครองมีดุลพินิจที่จะรับฟังพยานหลักฐานที่ได้มาตามกระบวนการพิจารณาโดยไม่จำกัดเฉพาะที่เสนอโดยคู่กรณีตามข้อ ๖๕ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ และไม่มีบทบัญญัติใดกำหนดให้ศาลปกครองต้องนำข้อเท็จจริงในคดีอาญามาประกอบคำวินิจฉัยคดีปกครอง และในคดีปกครองที่พิพาทเกี่ยวกับคำสั่งลงโทษทางวินัย นั้น แม้ไม่มีประจักษ์พยานยืนยันการกระทำความผิดของผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาอย่างชัดแจ้งก็ตาม หากปรากฏว่าพยานเอกสารและพยานบุคคลมีความใกล้ชิดกับเหตุการณ์ ตลอดจนพยานแวดล้อมหรือเหตุการณ์อื่น ๆ ของผู้ถูกกล่าวหา มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังจนเชื่อได้ว่าผู้ถูกกล่าวหาได้กระทำความผิดวินัยจริง ผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจยอมใช้ดุลพินิจในการลงโทษทางวินัยให้เหมาะสมกับฐานความผิดและระดับความผิดได้ และแม้พยานหลักฐานในคดีปกครองที่เกี่ยวกับคำสั่งลงโทษทางวินัยจะเป็นพยานหลักฐานเดียวกันกับคดีอาญาก็ตาม การรับฟังว่าจำเลยกระทำความผิดอาญาหรือผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยหรือไม่จึงอาจแตกต่างกันได้ ดังนั้น พยานหลักฐานที่นำมาใช้ในการวินิจฉัยคดีอาญาและคดีปกครองจึงอาจเป็นพยานหลักฐานเดียวกัน และเป็นพยานหลักฐานที่มีอยู่แต่เดิมแล้ว ผลการลงโทษตามคำพิพากษาในคดีอาญาจึงมิใช่พยานหลักฐานใหม่ในคดีปกครอง เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงที่ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดรับฟังมาเป็นข้อเท็จจริงเดียวกันกับที่ศาลจังหวัดตลิ่งชันและศาลอุทธรณ์รับฟังมา โดยต่างเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มาจากถ้อยคำของพยานบุคคลตามสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แต่เมื่อรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดกับศาลจังหวัดตลิ่งชันและศาลอุทธรณ์มีดุลพินิจ



ต่างกัน โดยศาลจังหวัดตลิ่งชันและศาลอุทธรณ์เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำผิดอาญาตามฟ้อง ส่วนศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงจริง ตามที่ถูกลกล่าวหา กรณีจึงเป็นเพียงการใช้ดุลพินิจของศาลในการวินิจฉัยคดีภายหลังจากรับฟัง ข้อเท็จจริงจากถ้อยคำของพยานบุคคลในสำนวนการไต่สวนของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะมีได้กระทำผิดอาญาตามคำพิพากษาของศาลจังหวัดตลิ่งชันและศาลอุทธรณ์ ก็ไม่ถือเป็นกรณีที่มีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ และไม่ถือเป็นกรณีที่คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นได้ทำขึ้นโดยอาศัยข้อเท็จจริง หรือข้อกฎหมายใด และต่อมาข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญ ซึ่งทำให้ผลแห่งคำพิพากษาหรือคำสั่งขัดกับกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (๑) และ (๔) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจมีคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คป.๓๐๗/๒๕๖๓ และที่ คป.๓๑๔-๓๑๗/๒๕๖๓ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)

กรณีที่ถือว่าผู้ร้องไม่ทราบถึงเหตุนั้นในการพิจารณาคดีครั้งที่แล้วมา โดยมีใช้ความผิดของผู้นั้น (มาตรา ๗๕ วรรคสอง)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ยื่นคำขอให้พิจารณาคดีใหม่เมื่อพ้นกำหนดเวลา (มาตรา ๗๕ วรรคสาม)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

กรณีที่ศาลได้มีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดี หรือมีคำสั่งชี้ขาดคดีปกครองใหม่ถึงที่สุดแล้ว

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๒ การคัดค้านตุลาการ (มาตรา ๖๓)

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒.๑๓ การบังคับคดี

(๑) คำขอในชั้นบังคับคดีที่ขอในประเด็นที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยชี้ขาดแล้ว ถือเป็น การดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำ

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑ ให้เพิกถอนหนังสือของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๔๗ ที่ปฏิเสธคำขออนุญาต น.ส. ๓ ก. ของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้ถูกต้องต่อไป ไม่มีการอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าว คดีจึงถึงที่สุดและเข้าสู่กระบวนการในชั้นบังคับคดี ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ รายงานผลการดำเนินการ ตามคำพิพากษาต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองตามคำพิพากษา ศาลปกครอง แต่มีผู้คัดค้านหลายราย จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ตามระเบียบ กฎหมาย จากนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ขอให้สำนักบังคับ คดีปกครองเร่งบังคับคดีให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตามคำพิพากษา ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๒ รายงานผลการดำเนินการตามคำพิพากษาต่ออธิบดี ศาลปกครองชั้นต้นว่า บริเวณที่พิพาทยังไม่มีความชัดเจนว่าได้มีประกาศจังหวัดภูเก็ตกำหนด พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตพื้นที่เดินสำรวจออก น.ส. ๓ ก. และโฉนดที่ดินมาก่อนแล้วหรือไม่ โดยได้ตรวจสอบทางสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตแล้วแต่หาไม่พบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ เพื่อแจ้งผู้ขอและผู้โต้แย้งคัดค้านดำเนินการต่อไป ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๒ และหนังสือลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ขอให้สำนักบังคับคดีปกครอง เร่งรัดการบังคับคดี ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำสั่งลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๒ ให้ผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ รายงานผลความคืบหน้าในการดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. ต่อศาลปกครองชั้นต้นทุก ๓๐ วัน ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒ รายงานผลการดำเนินการ ตามคำพิพากษาต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นว่า เนื่องจากผลการอ่าน แปล ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณที่พิพาท ของผู้เชี่ยวชาญในการอ่าน แปล ภาพถ่ายทางอากาศ และของกรมที่ดิน มีผลต่างกันอย่างสิ้นเชิง จึงต้องให้หน่วยงานกลางทำการอ่าน แปล ภาพถ่ายทางอากาศอีกครั้ง จึงส่งเรื่องให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาคาถาการบุกรุกที่ดินของรัฐ (กปร.) จากนั้นผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ รายงานผลการดำเนินการตามคำพิพากษาต่ออธิบดี ศาลปกครองชั้นต้นว่า ตามผลการอ่าน แปล ภาพถ่ายทางอากาศ โดยผู้เชี่ยวชาญของศาลยุติธรรม ปรากฏว่า ที่ดินที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นขออนุญาต น.ส. ๓ ก. มีสภาพเป็นป่าไม้ผลัดใบ (F๑) ไม่มีสภาพ



การทำประโยชน์มาก่อนประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ (วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๔๙๗) และเชื่อได้ว่าผู้ขอได้เข้าครอบครองภายหลังประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ จึงไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออก น.ส. ๓ ก. เป็นการเฉพาะรายโดยไม่ได้แจ้งการครอบครองตามนัยมาตรา ๕๙ ทวิ แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตจึงมีคำสั่งไม่ออก น.ส. ๓ ก. รายของผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับพวก เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ และได้แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ กับพวกทราบแล้ว ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาหนังสือดังกล่าวแล้ว จึงมีคำสั่งยุติการบังคับคดีเมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ และศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามคำสั่งยุติการบังคับคดีของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีคำร้องลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นออกคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการออก น.ส. ๓ ก. ตามหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการออก น.ส. ๓ ก. ให้ถูกต้องตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น โดยออก น.ส. ๓ ก. ให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการขอให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาในประเด็นที่ศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยและมีคำสั่งแล้วอันเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาซ้ำซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๙๖ ประกอบกับข้อ ๑๑๗ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๗๑/๒๕๖๓)

(๒) คำฟ้องที่มีมูลเหตุแห่งการฟ้องคดีสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลปกครองในคดีอื่น

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งและการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรการการบังคับทางปกครองของผู้อำนวยการเขตปทุมวัน (ผู้ถูกฟ้องคดี) ซึ่งมูลเหตุแห่งการออกคำสั่งกรณีนี้สืบเนื่องจากศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีในคดีนี้) และหรือผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ใช้อำนาจตามมาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ ดำเนินการกับผู้ร้องสอดทั้งสอง (ผู้ฟ้องคดีทั้งสองในคดีนี้) แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และต่อมา ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้น หลังจากนั้น สำนักงานเขตปทุมวันได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการกับอาคารพิพาทโดยมีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคาร คำสั่งห้ามมิให้บุคคลใดใช้หรือเข้าไปในส่วนใด ๆ ของบริเวณอาคาร และคำสั่งให้ดำเนินการแก้ไขและยื่นคำขอรับใบอนุญาตก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารหรือดำเนินการแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ รวมทั้งรื้อถอนอาคารพิพาท แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิได้ดำเนินการรื้อถอนอาคารตามคำสั่งดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงใช้มาตรการการบังคับทางปกครองโดยการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับ



ทางปกครองตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ กรณีจึงเห็นได้ว่า แม้กรณีตามคำฟ้องคดีนี้จะเข้าลักษณะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ก็ตาม แต่โดยที่มูลเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้สืบเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองดำเนินการกับอาคารพิพาทตามคำพิพากษาของศาลปกครองซึ่งเป็นที่สุดแล้ว และมีผลผูกพันคู่กรณีให้ต้องปฏิบัติตามคำบังคับที่กำหนดไว้ในคำพิพากษามาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการเรียกให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าปรับทางปกครองตามมาตรา ๕๘ วรรคหนึ่ง (๒) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ จึงเป็นการดำเนินการในชั้นบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาล หากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามคำพิพากษา ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ชอบที่จะยื่นเป็นคำร้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ได้พิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีดังกล่าวในชั้นต้น ทั้งนี้ ตามข้อ ๑๒๙ วรรคหนึ่ง แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองไม่อาจยื่นฟ้องเป็นคดีใหม่ได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๔๖๔/๒๕๖๓)

(๓) คำสั่งปรับผู้ถูกฟ้องคดีที่ปฏิบัติตามคำพิพากษาล่าช้า

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ (หมวดทางหลวงบางปู (หมวดการทางจังหวัดสมุทรปราการ เดิม) แขวงทางหลวงสมุทรปราการ (แขวงการทางสมุทรปราการ เดิม) และกรมทางหลวง ตามลำดับ) ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติในการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำเขตทางหลวงหมายเลข ๓ ตอนสี่แยกบางนา-สะพานคลองด่านฝั่งตะวันตก ระหว่างกิโลเมตรที่ ๓๙+๖๒๗ ถึงกิโลเมตรที่ ๓๙+๗๘๐ ด้านขวา ในท้องที่ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ บริเวณด้านทิศเหนือของที่ดินของผู้ฟ้องคดี ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด โดยศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๔๘ คู่กรณีไม่ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษา คดีจึงถึงที่สุดเมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จึงควรต้องปฏิบัติตามคำพิพากษา และคำบังคับของศาลปกครองชั้นต้นดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๘ แต่เมื่อพิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามคำพิพากษาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๒ แล้วเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังไม่ได้ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวแต่อย่างใด เพียงแต่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง



ในบริเวณที่พิพาทที่มีความประสงค์ไปอยู่ในพื้นที่ของโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ซึ่งเป็นขั้นตอนในการจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับผู้บุกรุกเขตทางหลวง แม้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ จะอ้างว่าได้พยายามเข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รुकล้ำเขตทางหลวงบริเวณพิพาทแล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีประชาชนผู้รुकล้ำชุมชนคัดค้านก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาความคืบหน้าในการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองชั้นต้นตลอดระยะเวลา ๑๔ ปีเศษ แล้ว จะเห็นได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ยังคงดำเนินการอยู่ในขั้นตอนในการจัดหาที่อยู่ใหม่ให้กับผู้บุกรุกเขตทางหลวงและการเจรจากับผู้บุกรุกเขตทางหลวงเรื่อยมาโดยมิได้มีการกำหนดแผนงานหรือกรอบระยะเวลาที่จะดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาและคำบังคับของศาลปกครองชั้นต้นอย่างชัดเจน ทั้งที่การปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครองในคดีนี้ นั้น อยู่ในอำนาจหน้าที่และศักยภาพของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะกระทำได้ โดยไม่จำเป็นต้องใช้ระยะเวลาถึง ๑๔ ปีเศษ เมื่อปรากฏว่าสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวยังคงรुकล้ำเขตทางบริเวณพิพาทดังเดิม จึงเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ปฏิบัติตามคำพิพากษาและคำบังคับของศาลปกครองชั้นต้นล่าช้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร และเมื่อการปฏิบัติตามคำพิพากษาและคำบังคับของศาลปกครองในคดีนี้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของนาย อ. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นาย สม. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และนาย สร. ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ที่จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในคำบังคับของศาลปกครองหรือดำเนินการโดยเร่งด่วนแต่กลับเป็นว่าสำนักบังคับคดีปกครองต้องมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ ให้แขวงการทางสมุทรปราการ รายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามคำพิพากษาของศาลปกครองเพื่อติดตามผลการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษาดังกล่าวเสียเอง อันเป็นการแสดงให้เห็นว่าบุคคลทั้งสามยังมิได้พยายามที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษาและคำบังคับของศาลปกครองอย่างถึงที่สุดและปฏิบัติหน้าที่ตามคำพิพากษาและคำบังคับของศาลปกครองล่าช้าเกินสมควร ดังนั้น การที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติตามคำบังคับของศาลปกครอง โดยให้นาย อ. ชำระค่าปรับต่อศาลปกครอง เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท ให้นาย สม. ชำระค่าปรับต่อศาลปกครอง เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท และให้นาย สร. ชำระค่าปรับต่อศาลปกครอง เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งศาล หากไม่ชำระค่าปรับ ให้บังคับคดีแก่ทรัพย์สินของนาย อ. นาย สม. และนาย สร. ตามมาตรา ๗๕/๔ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ จึงชอบแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๑๕๑/๒๕๖๓)



(๔) การมีคำพิพากษาใหม่ในคดีที่มีการร้องขอให้พิจารณาพิพากษาคดีใหม่ มีผลทำให้คำพิพากษาเดิมรวมถึงอำนาจของศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดีตามคำพิพากษาเดิม สิ้นผล

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ไว้พิจารณา และดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปตามรูปคดี ศาลปกครองชั้นต้นจึงได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีใหม่ และมีคำพิพากษาใหม่โดยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายเงินค่าปรับและค่าจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นแก่ผู้ฟ้องคดี ซึ่งแม้ว่าคำบังคับที่ออกมาใหม่นี้จะมีเนื้อหาเหมือนกับคำบังคับที่กำหนดในคำพิพากษาเดิม แต่โดยผลของมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ คำพิพากษาที่ออกมาใหม่นี้ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกคำพิพากษาเดิม เมื่อคำพิพากษาเดิมสิ้นผลไปแล้ว จึงมีผลให้อำนาจของศาลและเจ้าพนักงานบังคับคดีในการบังคับคดีตามคำพิพากษาเดิมตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑๒๓ และข้อ ๑๒๔ แห่งระเบียบฯ ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองฯ สิ้นผลไปด้วย การที่ศาลปกครองชั้นต้นได้ดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีใหม่และมีคำพิพากษาใหม่จึงมีผลต่อคำร้องของห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ที่อุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่สั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทำการอายัดสิทธิเรียกร้องในเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด จ. ที่มีอยู่กับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อชำระหนี้ตามคำพิพากษาเดิม โดยคู่กรณีและศาลต้องผูกพันตามคำพิพากษาที่ออกมาใหม่ เมื่อคำร้องอุทธรณ์ในคดีนี้เป็นคำร้องเกี่ยวกับการบังคับคดีตามคำพิพากษาเดิมที่สิ้นผลไปแล้ว กรณีจึงไม่เป็นประโยชน์ที่ศาลปกครองสูงสุดจะพิจารณาวินิจฉัยคำร้องอุทธรณ์นี้อีกต่อไป (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๘/๒๕๖๔)

๓. วิธีพิจารณาคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุด

๓.๑ คดีฟ้องตรงต่อศาลปกครองสูงสุด

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๒ คดีอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

๓.๒.๑ ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นไม่ชำระค่าธรรมเนียมศาลในชั้นอุทธรณ์ให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดตามข้อ ๑๐๔ วรรคสอง แห่งระเบียบฯ

